



Belastingrecht 3

Colleges 4 en 5

Voorjaar 2026

Deze cursus wordt in opdracht van Nyenrode Business Universiteit verzorgd.

ONDERWERPEN COLLEGE 4 en 5

- **Deelnemingsvrijstelling**
- **Verkoop afgewaardeerde vordering**
- **Omzetting afgewaardeerde vordering**
- **Liquidatieverlies**
- **Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling**
- **Fusie & splitsing (globaal)**

Verplichte studiestof:

- **Belastingrecht voor Bachelors en Masters Editie 2025-2026**, par. 9.6.1 t/m 9.7.3 en par. 9.9.1 en par. 9.9.3 t/m 9.9.5

DEELNEMINGSVRIJSTELLING

- **Ratio deelnemingsvrijstelling** (hierna: DVS)
 - voorkomen van dubbele heffing Vpb
- **Alle 'voordelen' uit deelneming** (art. 13,1 Wet Vpb)
 - dividend al dan niet verkapt/vermomd
 - winstbonus/agiobonus
 - opbrengst van claims
 - waardemutaties van de deelneming (pos. en neg.)
 - vervreemdingsresultaten (pos. en neg.)

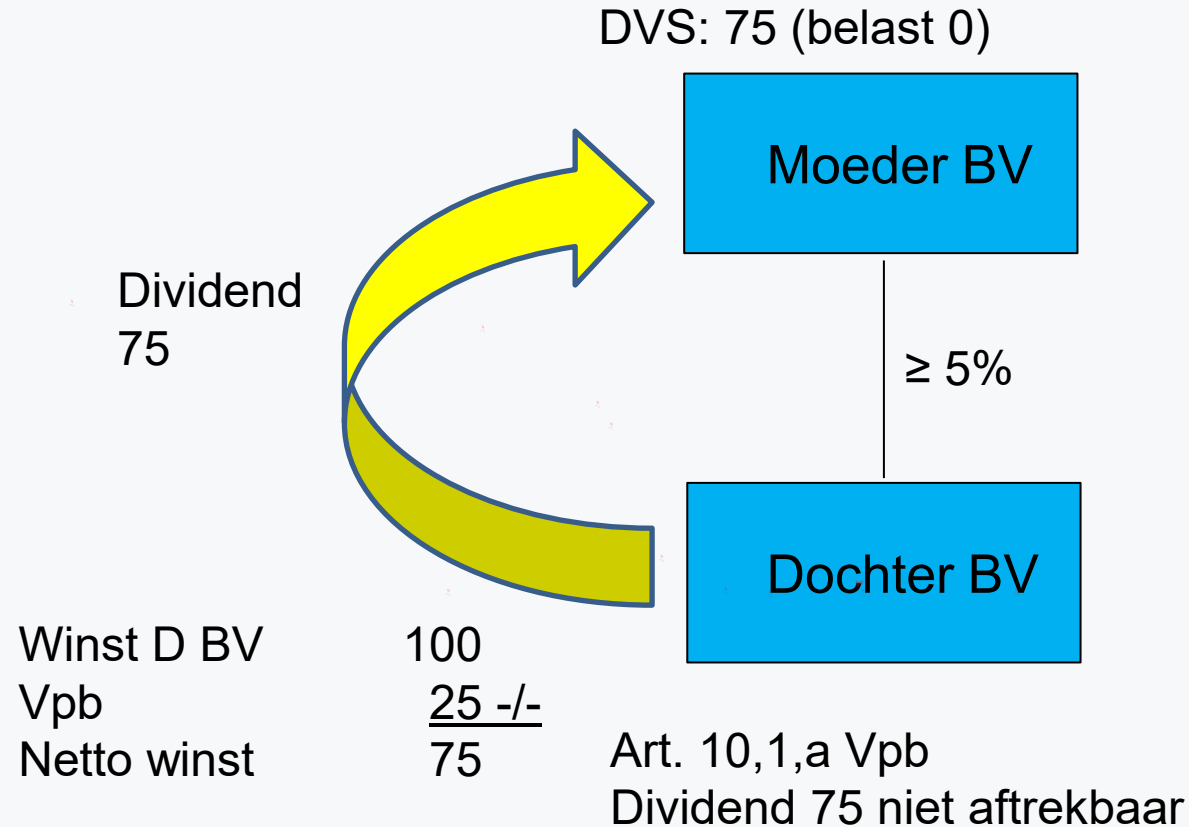


Voordelen kunnen zowel positief (dus DVS) als negatief (dus geen aftrek) zijn!

DEELNEMINGSVRIJSTELLING

- **Vereisten van een deelneming (art. 13,2 Wet Vpb)**
 - $\geq 5\%$ nom. gestort aandelenkapitaal
 - $\geq 5\%$ bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening (geen tentamenstof)
 - *Lid van een coöperatie of van een vereniging op coöperatieve grondslag (geen tentamenstof)*
- Aandeel in een lichaam zoals bedoeld in **art. 2,1,h Wet Vpb** of **art. 3.2. Wet Vpb** en daardoor voor $\geq 5\%$ deelt in de winst van dat lichaam
- Aandeel in omgekeerd hybride lichaam (**art. 2,11 Wet Vpb**) en daardoor voor $\geq 5\%$ deelt in de winst van dat lichaam vóór toepassing **art. 9,1,e Wet Vpb**

DEELNEMINGSVRIJSTELLING

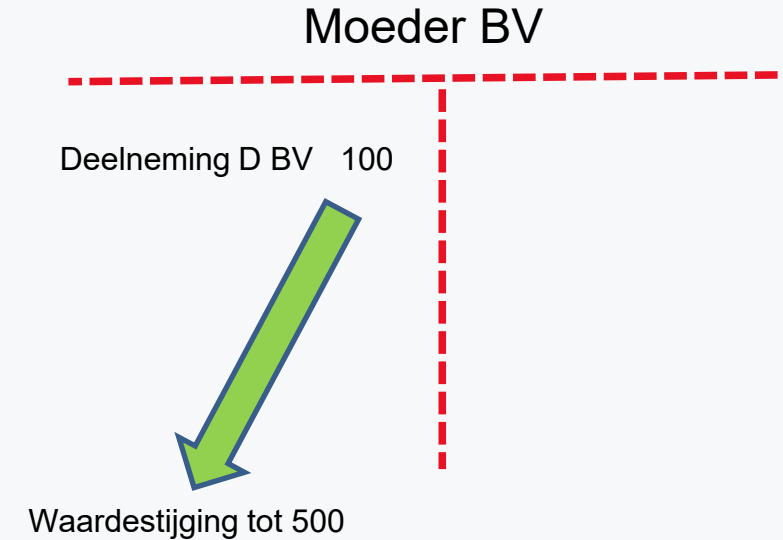
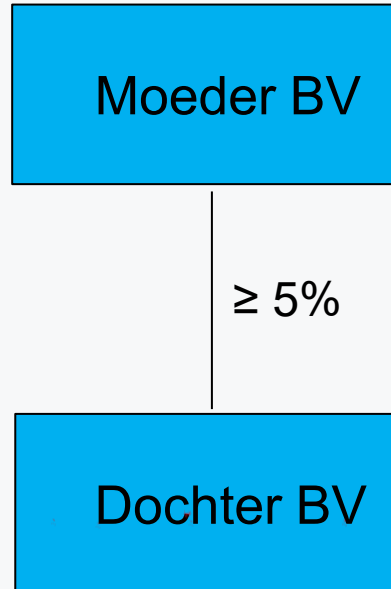


DEELNEMINGSVRIJSTELLING

DVS: 400 (onbelast)

Waardemutaties D BV:

Deelneming D BV stijgt van 100 naar 500

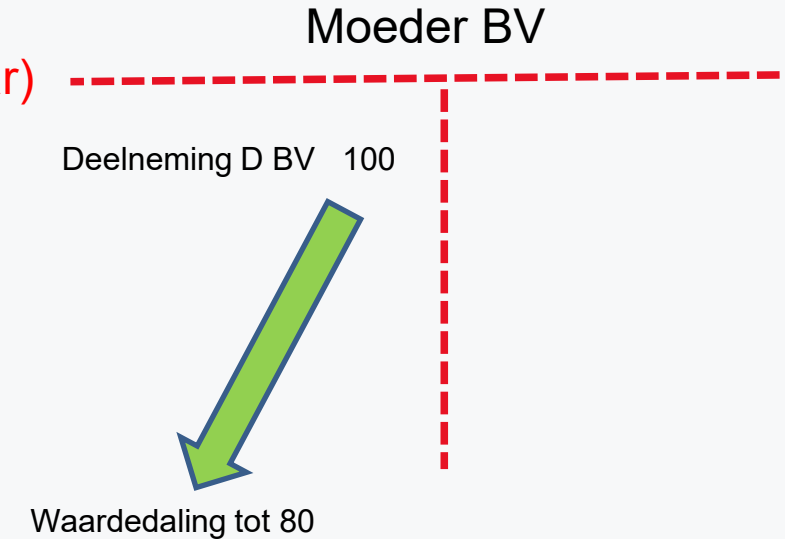
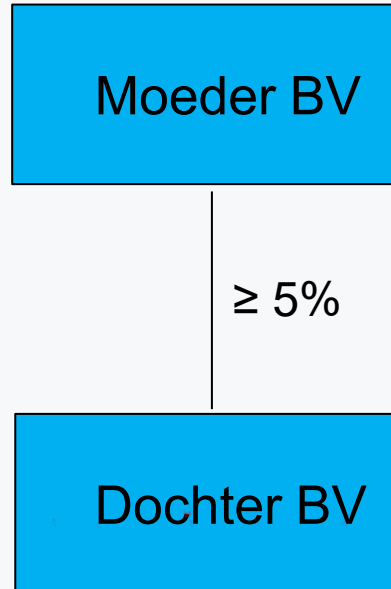


DEELNEMINGSVRIJSTELLING

Waardemutaties D BV:

Deelneming D BV daalt van 100 naar 80

DVS: +20 (dus 20 niet aftrekbaar)

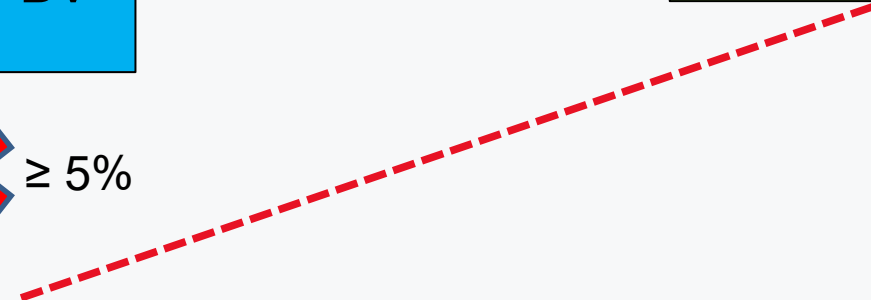
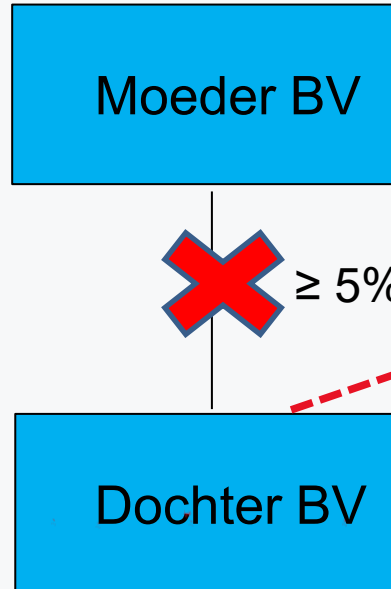


DEELNEMINGSVRIJSTELLING

DVS: 60 (onbelast)

Vervreemdingsresultaten:

Verkoop aandelen D BV aan X BV
Stel:
DVS was van toepassing bij M BV
BW Deelneming D BV was 100
Verkoop aandelen voor 160

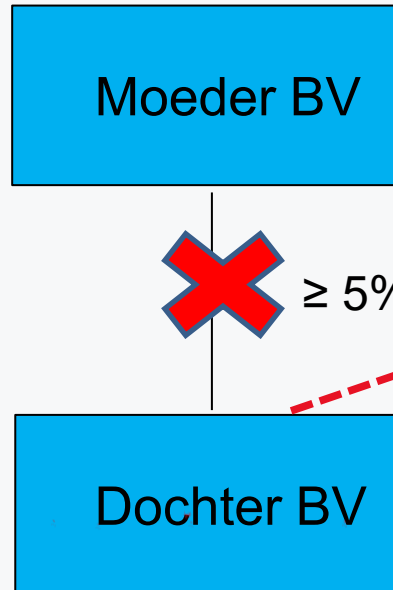


DEELNEMINGSVRIJSTELLING

DVS: +25 (verlies niet aftrekbaar)

Vervreemdingsresultaten:

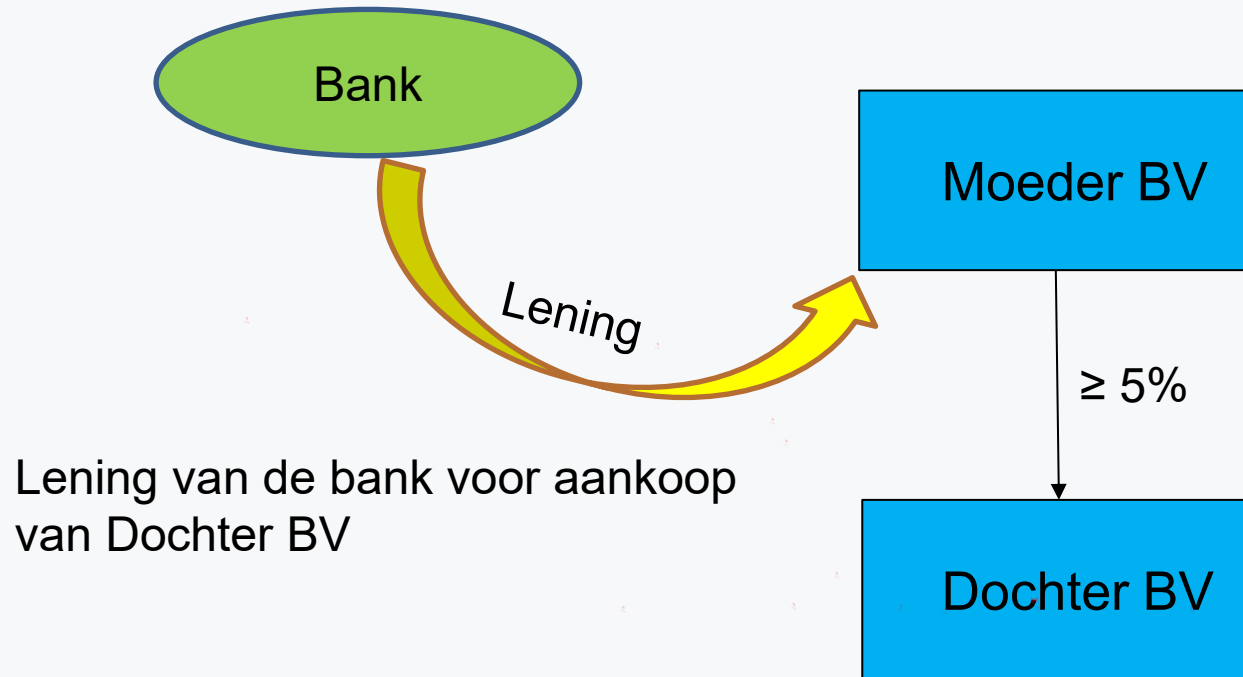
Verkoop aandelen D BV aan X BV
Stel:
DVS was van toepassing bij M BV
BW Deelneming D BV was 100
Verkoop aandelen voor 75



DEELNEMINGSVRIJSTELLING

- **Meegekocht dividend**  Afboeken van de kostprijs deelneming
- **Compartimentering (HR BNB 1986/305)**  Pro rata toepassing DVS
- **Kosten verband houdende met een deelneming aftrekbaar *m.u.v.* aan- en verkoopkosten (art. 13,1 Wet Vpb)**  Bijvoorbeeld courtagekosten aan- en verkoopmakelaar
- **Earn-out en prijsaanpassingen (art. 13,6 Wet Vpb)**  Alles valt onder DVS
- **Daling aandelenbezit beneden 5 percent (art. 13,16 Wet Vpb): aflopende deelneming**
 DVS geldt nog 3 jaar voor resterend bezit

DEELNEMINGSVRIJSTELLING



Rentekosten: art 13,1 kosten??

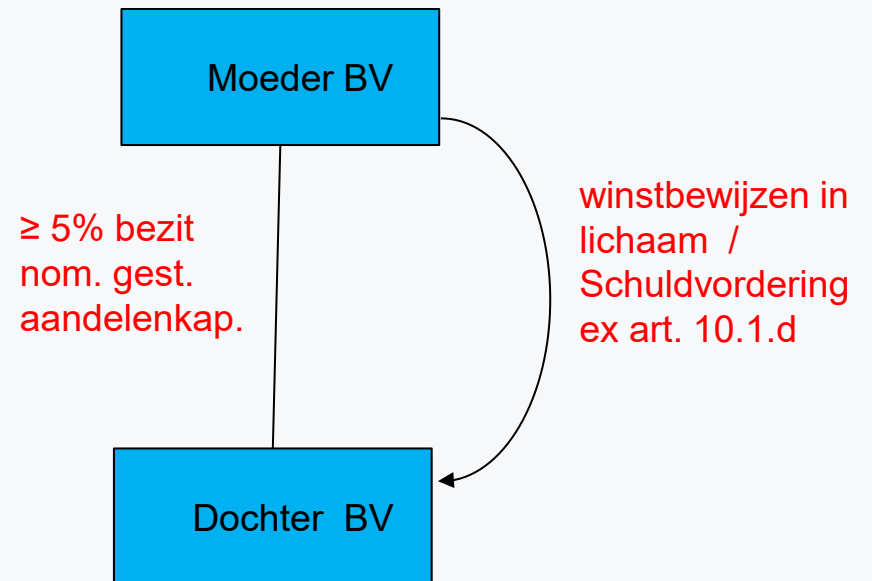


Nee, deze kosten zijn (in beginsel) gewoon aftrekbaar

DEELNEMINGSVRIJSTELLING

- **Meesleepregeling (art. 13,4 Wet Vpb):**
 - Moeder heeft in een lichaam een deelneming als bedoeld in **art. 13,2 of 3 Wet Vpb**
 - Daarnaast heeft moeder winstbewijzen in dat lichaam of een schuldvordering in de zin van **art. 10,1,d Wet Vpb**
 - Winstbewijzen en schuldvordering ex art. 10,1,d Wet Vpb worden tevens als **deelneming** aangemerkt

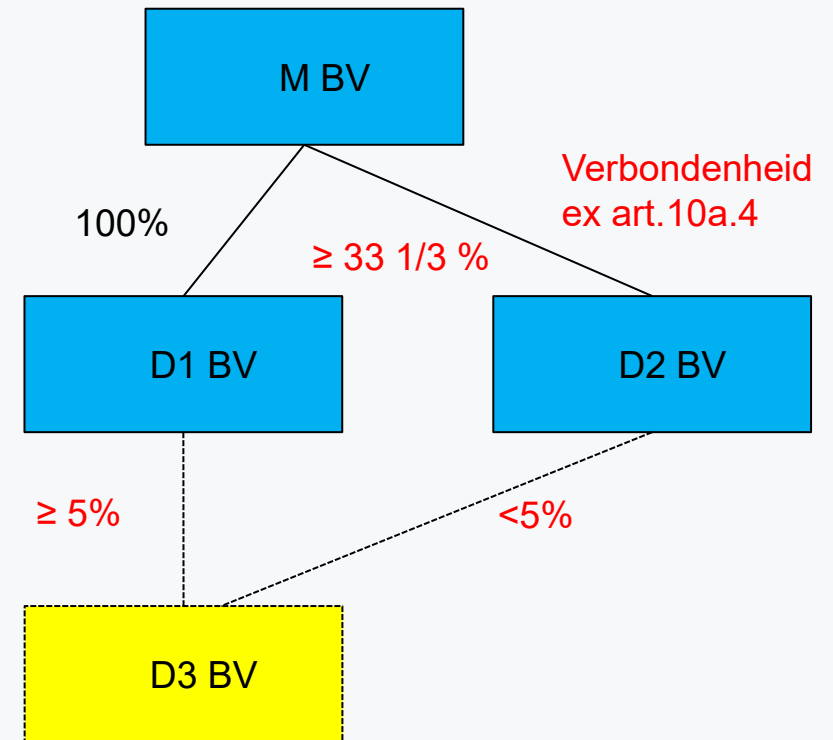
Voorbeeld meesleepregeling:



DEELNEMINGSVRIJSTELLING

- **Meetrekregeling (art. 13,5,a Wet Vpb):**
 - Belastingplichtige (D2) is aandeelhouder van een vennootschap (D3) waarin zij geen deelneming heeft
 - Belastingplichtige (D2) is verbonden ex **art. 10a,4 Wet Vpb** met een vennootschap (D1) die wel een deelneming heeft (in D3) ex **art. 13,2 of 3 Wet Vpb**
 - Het aandelenbezit van D2 in D3 kwalificeert ogv de meetrekregeling als **deelneming**

Voorbeeld meetrekregeling:



DEELNEMINGSVRIJSTELLING

- **DVS niet van toepassing op voordelen uit beleggingsdeelneming alsmede op kosten ter verwerving of vervreemding v/e beleggingsdeelneming (art. 13,9 Wet Vpb)**
 - **Oogmerktoets**
 - Deelneming wordt als belegging aangehouden indien deze wordt aangehouden met het oog op het verkrijgen van rendement dat bij **normaal vermogensbeheer** kan worden verwacht
 - **Geen deelnemingsvrijstelling**
 - Deelneming wordt niet als belegging aangehouden als de onderneming v/d deelneming in het verlengde ligt v/d onderneming van belastingplichtige. Dit geldt bij een (tussen)houdstermij. ook als zij een **wezenlijke functie vervult** ten dienste v/d bedrijfsuitoefening v/d groep
 - **Wel deelnemingsvrijstelling**

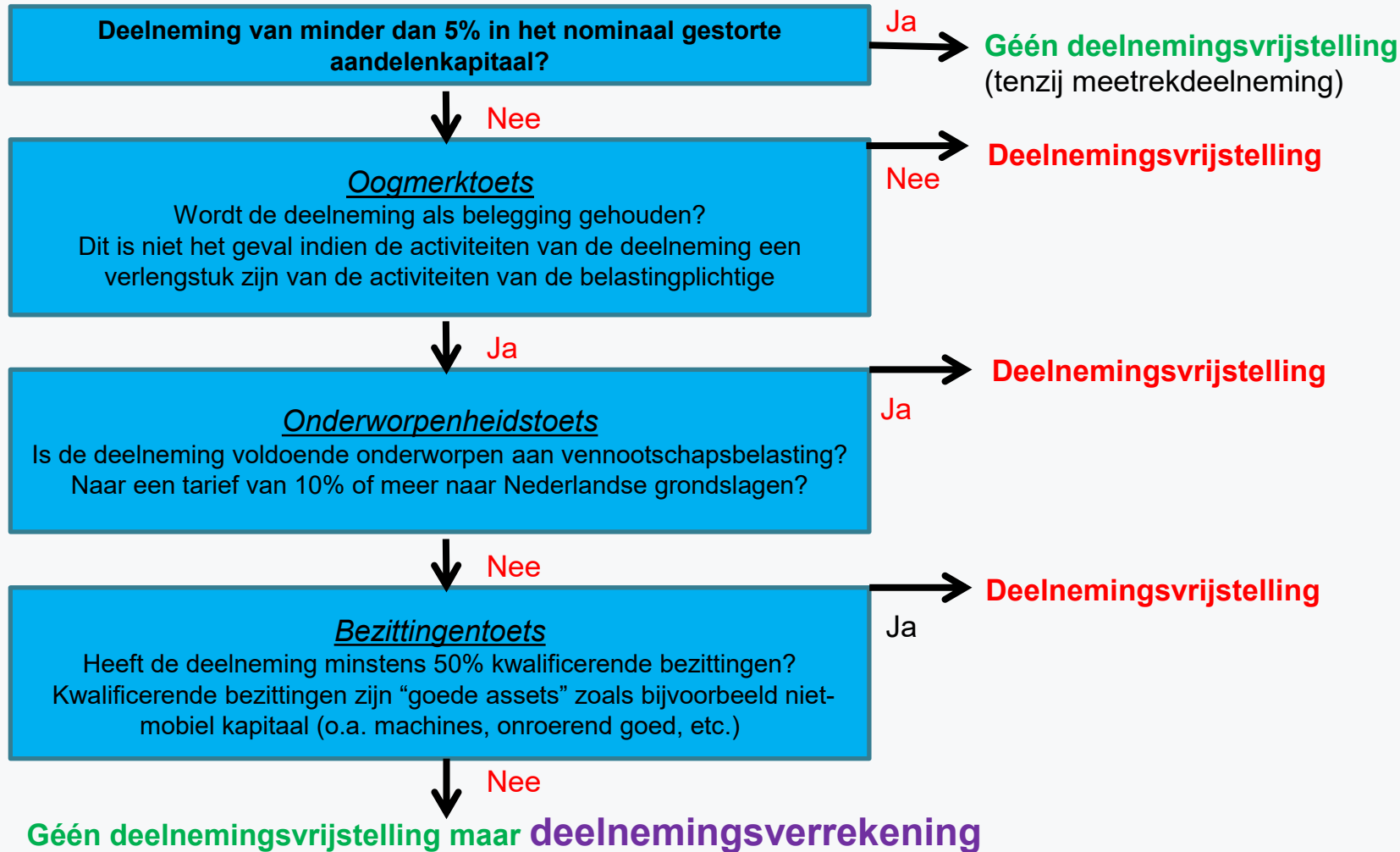
DEELNEMINGSVRIJSTELLING

- **DVS wél van toepassing op de kwalificerende beleggingsdeelneming** (art. 13,11 Wet Vpb)
- **Kwalificerende beleggingsdeelneming** (art. 13,11 Wet Vpb):
 - **Onderworpenheidstoets** (art. 13,11,a Wet Vpb): onderworpen aan een **belasting naar de winst** die resulteert in *naar Nederlandse begrippen reële heffing (ten minste 10%)*
 - en/of
 - **Bezittingentoets** (art. 13,11,b Wet Vpb):
bezittingen van het lichaam bestaan voor *minder dan 50% uit laagbelaste vrije beleggingen*

DEELNEMINGSVRIJSTELLING

- **Jaarlijkse belaste opwaardering** (*art. 13a Wet Vpb*):
 - Bij een belang van *25% of meer* (eventueel samen met verbonden lichamen) in een beleggingsvennootschap
 - Waarbij de bezittingen (middellijk of onmiddellijk) *nagenoeg uitsluitend (90 percent of meer)* uit *laagbelaste vrije beleggingen* bestaan
 - belang jaarlijks te waarderen op de *waarde in het economische verkeer*
- **Deelnemingsverrekening** (*art. 13aa Wet Vpb*):
 - Indien *géén sprake is van deelnemingsvrijstelling* omdat een belang wordt gehouden in een beleggingsdeelneming
 - Buitenlandse winstbelasting kan (onder voorwaarde) als voorheffing worden verrekend met Nederlandse Vpb (*zie art. 23c Wet Vpb*)

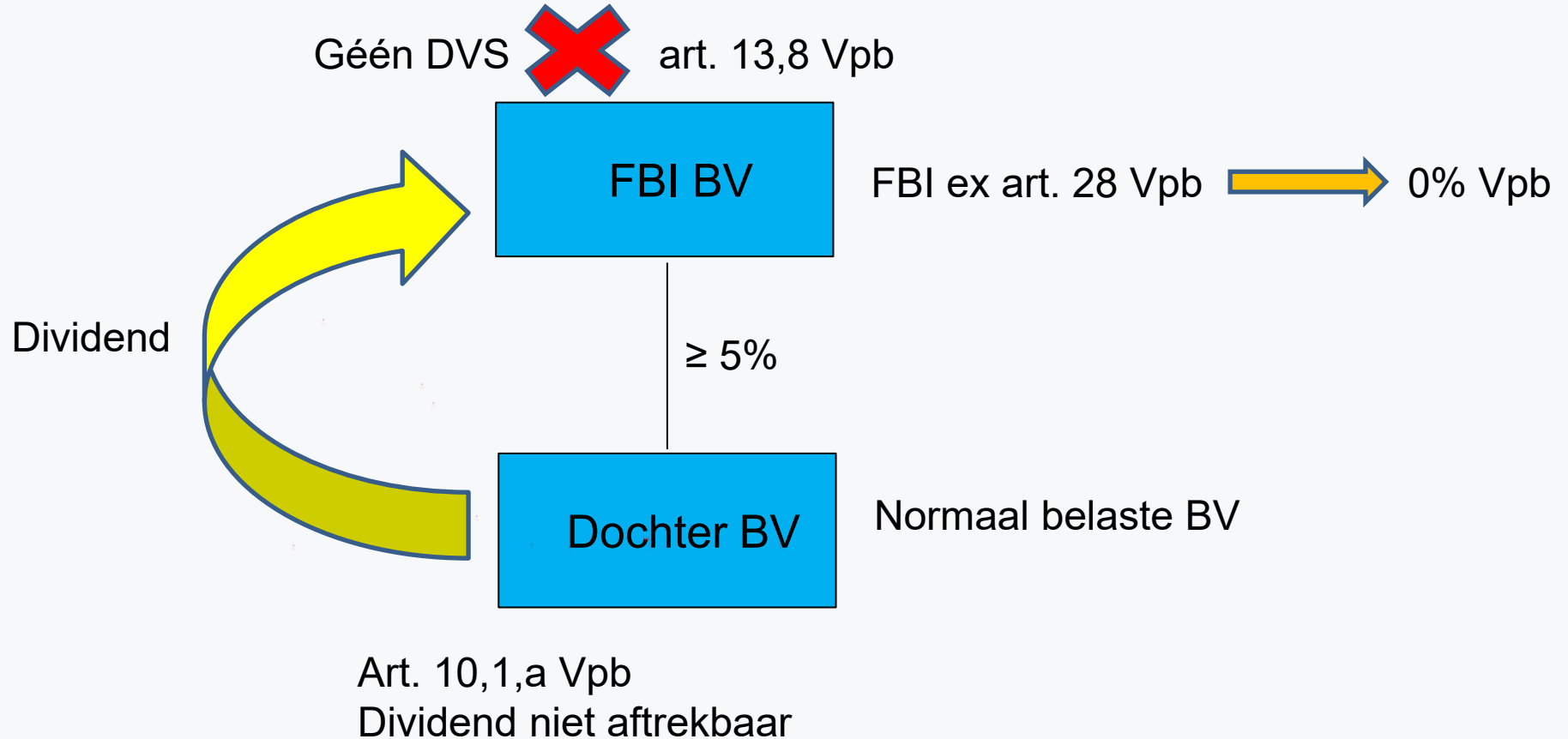
DEELNEMINGSVRIJSTELLING



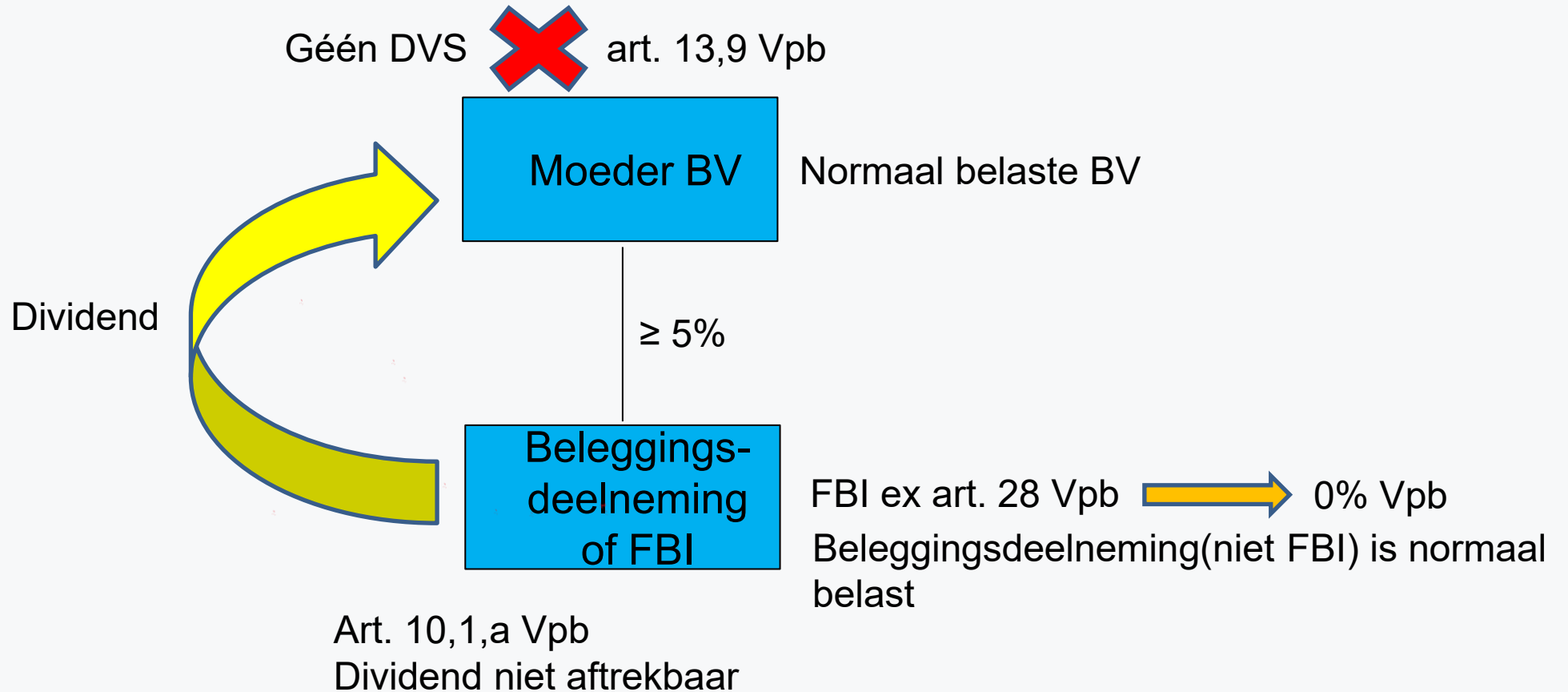
DEELNEMINGSVRIJSTELLING

- **Fiscale beleggingsinstelling (FBI) wél Vpb-plichtig maar belast tegen 0%**
- **FBI** als moedermaatschappij komt niet in aanmerking voor **DVS** (art. 13,8 Wet Vpb)
- **Géén DVS** mogelijk op een deelneming in een **FBI** (art. 13,9 Wet Vpb)

DEELNEMINGSVRIJSTELLING



DEELNEMINGSVRIJSTELLING



VERKOOP AFGEWAAARDEERDE VORDERING

- **Sanctie op verkoop/overbrenging van ten laste v/d Nederlandse winst afgewaardeerde vordering** op een deelneming in een vennootschap
(art. 13b, lid 1,4 en 5 Wet Vpb)
- **Winstneming bij:**
 - vervreemding afgewaardeerde vordering aan verbonden persoon (art. 13b,2,a Wet Vpb)
 - overbrenging afgewaardeerde vordering naar buitenlandse onderneming (art. 13b,2,b Wet Vpb)
 - overdracht (gedeelte) onderneming (art. 13b,3 Wet Vpb)

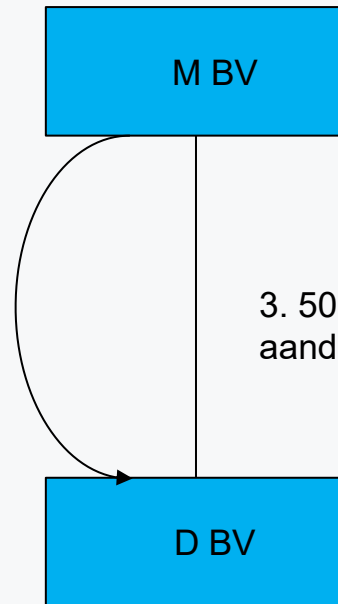
OMZETTING AFGewaardeerde VORDERING

- **Sanctie bij omzetting afgewaardeerde vordering** art. 13ba Wet Vpb
- **Winstneming bij:**
 - omzetting in aandelen (art. 13ba,2,a Wet Vpb)
 - schuld gaat functioneren als eigen vermogen (art. 13ba,2,b Wet Vpb)
 - vordering wordt prijs gegeven (art. 13ba,2,c Wet Vpb),
tenzij bij de tegenpartij winst wordt belast tegen een reële heffing (art. 13ba,4,a Wet Vpb),
- **Opwaarderingsreserve (OWR) en gespreide vrijval** (art. 13ba, lid 1 en 5 Wet Vpb)

OMZETTING AFGewaARDEERDE VORDERING

Voorbeeld art. 13ba.5, eerste volzin:

1. Vordering op D BV van 1000
2. Afgewaardeerd tot 100 in jaar x
3. Omgezet in 10% aandelenkapitaal in D BV in jaar x + 1



4. M BV moet winst nemen van 900 óf kan een **OWR** vormen (ten laste van de winst) van 900 in jaar x + 1
 5. M BV moet in jaar x + 2 winst nemen van $300 - 100 = 200$
- Restant OWR** wordt $900 - 200 = 700$

4. Schuld aan M BV nihil na omzetting schuld in aandelen
5. Stel WEV D BV (50%-deel) jaar x + 1 is 100
WEV D BV (60%-deel) is in jaar x + 2 gestegen tot 300

LIQUIDATIEVERLIES

- **Ratio art. 13d als uitzondering op niet aftrekbaarheid verliezen uit deelneming**
 - Winsten mogen slechts eenmaal worden belast, verliezen moeten eenmaal verrekenbaar zijn. Bij liquidatie is verrekening van resterende verliezen van de geliquideerde dochter met toekomstige winsten niet meer mogelijk. Aftrek van het liquidatieverlies geeft een (beperkte) compensatie bij de moeder.

LIQUIDATIEVERLIES

- **Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling:**

- Doel: uitholling v/d Nederlandse belastinggrondslag beperken
 - Drie beperkingen: 1. Kwantitatieve 2. Territoriale en 3. Temporele beperking

- **Kwantitatieve beperking (art. 13d,2,a,1^e Wet Vpb jo. art. 13d, 4 Wet Vpb):**

- Bezit van een kwalificerend belang in het ontbonden lichaam:
meer dan de helft v/d stemrechten bezitten

- **Territoriale beperking (art. 13d,2,a,2^e Wet Vpb):**

- Ontbonden lichaam is gevestigd in EU of EER

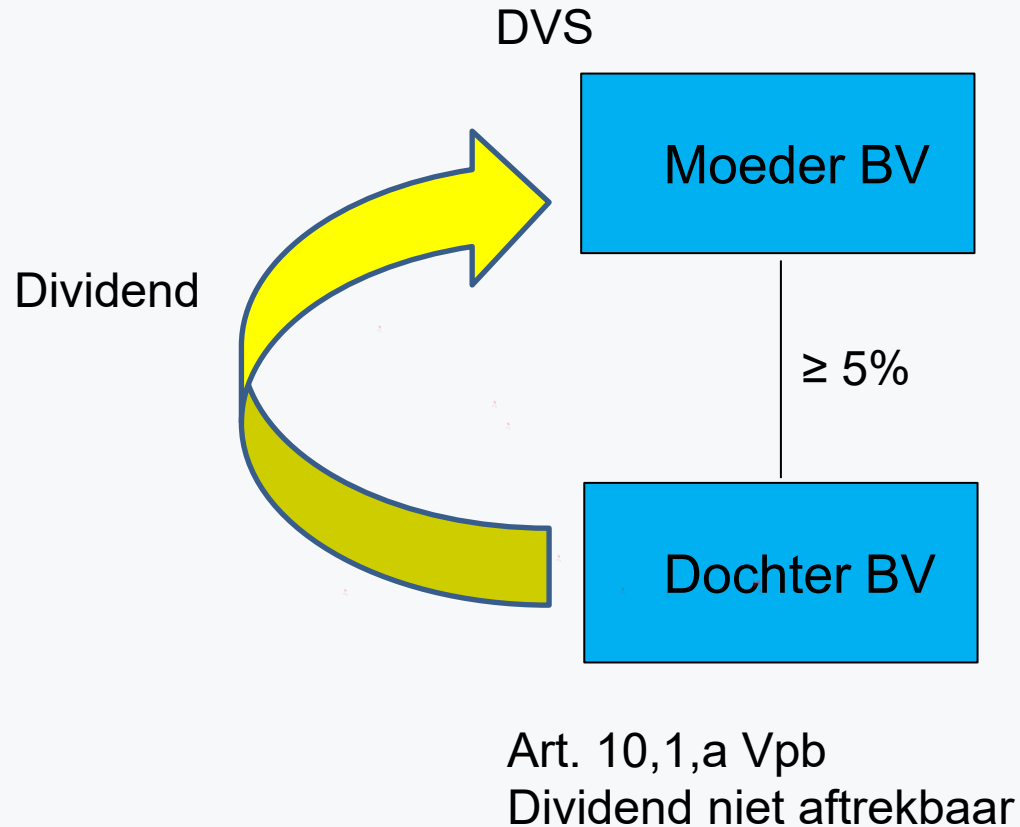
- **Temporele beperking (art. 13d,14,c Wet Vpb):**

- Slechts liquidatieverlies in aanmerking nemen indien de vereffening van het ontbonden lichaam uiterlijk wordt voltooid in het 3^e kalenderjaar dat volgt op kalenderjaar waarin de onderneming van het ontbonden lichaam geheel of nagenoeg geheel is gestaakt of het besluit daartoe is genomen
- Termijn van 3 jaar kan worden verlengd o.g.v. zakelijke overwegingen

LIQUIDATIEVERLIES

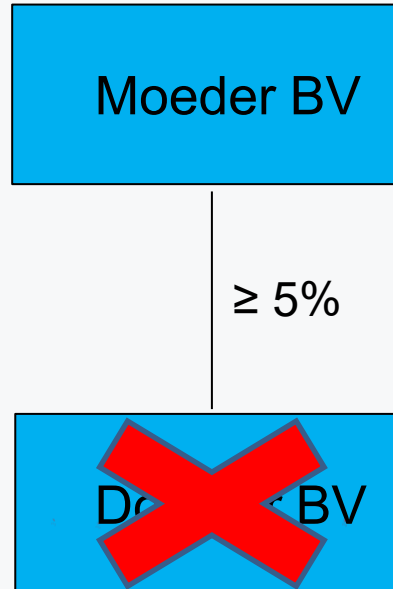
- **Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling:**
 - **Doelmatigheidsdrempel:**
 - De wet is enkel van toepassing voor zover het liquidatieverlies op een deelneming meer bedraagt dan € 5 miljoen (**art. 13d,2 Wet Vpb**)
 - Tot € 5 miljoen is het gehele liquidatieverlies derhalve aftrekbaar Geldt per ontbonden lichaam
- **Aftrekbaar liquidatieverlies op een deelneming (art. 13d,1 en 14 Wet Vpb)**
 - te nemen na ontbinding en vereffening
 - **liquidatieverlies** te stellen op *opgeofferd bedrag verminderd met de liquidatie-uitkeringen* (**art. 13d,5 Wet Vpb**)

DEELNEMINGSVRIJSTELLING



LIQUIDATIEVERLIES

DVS n.v.t.  dus is liquidatieverlies aftrekbaar art. 13d,1 Vpb



Liquidatieverlies = Opgeofferd bedrag -/- liquidatie-uitkering

art. 13d,1 Vpb = art. 13d,5/9 Vpb -/- art. 13d,6 Vpb

LIQUIDATIEVERLIES

- **Opgeofferd bedrag te stellen op (zie art. 13d,5 Wet Vpb) verkrijgingsprijs (kostprijs deelneming) vermeerderd met:**
 - latere kapitaalstortingen
 - waardeveranderingen in verband met een earn-out en prijsaanpassingen
 - tot de winst gerekende bedragen bij toepassing van **art. 13b** (verkoop afgewaardeerde vordering) en **13ba Wet Vpb** (omzetting afgewaardeerde vordering)
 - verminderd met meegekocht dividend
- **Vaststelling opgeofferd bedrag op verzoek (art. 13d,16 Wet Vpb)**

LIQUIDATIEVERLIES

- **Liquidatie-uitkering (art. 13d,6 Wet Vpb) verhogen met genoten voordelen:**
 - in jaar van staking van de onderneming van ontbonden vennootschap
 - in de **vijf** aan dat jaar voorafgaande jaren
 - in jaar **zes tot en met 10** voorafgaande jaren ingeval een **commercieel verlies** is geleden

WANNEER LIQUIDATIEVERLIES?

- **Liquidatieverlies in aanmerking te nemen na vereffening vermogen (art. 13d,14 Wet Vpb), mits**
 - verliezen van ontbonden vennootschap niet door anderen (bijv. in het buitenland) kunnen worden benut (art. 13d,14,a Wet Vpb)
 - de onderneming van ontbonden vennootschap is gestaakt dan wel voortgezet door een niet verbonden persoon (overneming clientèle of bedrijfsmiddelen of opereren in zelfde markt) (art. 13d,14,b Wet Vpb)
 - Dus geen voortzetting v/d onderneming binnen het concern.

LIQUIDATIEVERLIES

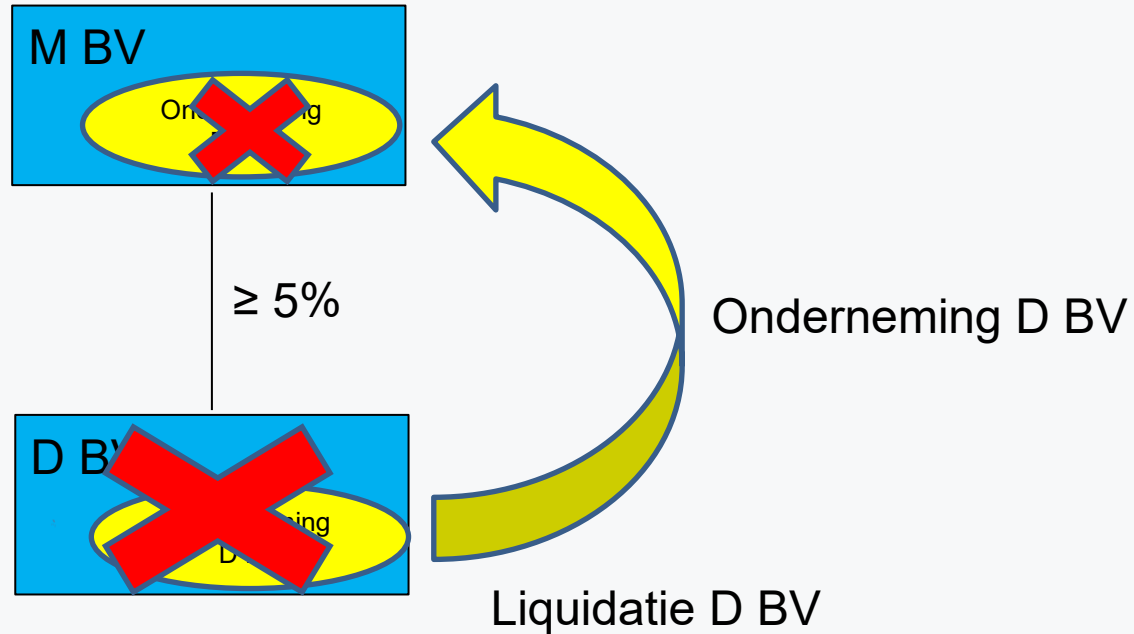
- Wanneer de moedermaatschappij de onderneming van de dochter voortzet **mag liquidatieverlies pas worden genomen nadat die ondernemingsactiviteiten zijn gestaakt (art. 13e,1 Wet Vpb)**
 - Stalling liquidatieverlies bij voortzetting onderneming binnen de groep **(art. 13e,2 Wet Vpb)** door verhoging opgeofferd bedrag
- **Maximering opgeofferd bedrag voor van verbonden vennootschap verkregen deelneming (art. 13d,9 Wet Vpb)**
 - Door interne verhangning kan het opgeofferde bedrag binnen concernverband niet hoger worden

LIQUIDATIEVERLIES

Liquidatieverlies pas aftrekbaar nadat overgenomen activiteiten van D BV zijn gestaakt **art. 13d,14,b en art. 13e,1 Wet Vpb**

Belastingplichtige M BV liquideert deelneming D BV en zet onderneming van deelneming voort.
Stel liquidatieverlies van 100.

Belastingplichtige M BV mag het liquidatieverlies niet nemen omdat zij de onderneming van deelneming D BV voortzet. Dit liquidatieverlies mag zij pas nemen op het moment dat zij de overgenomen onderneming **staakt** dan wel **overdraagt aan een niet verbonden lichaam**.

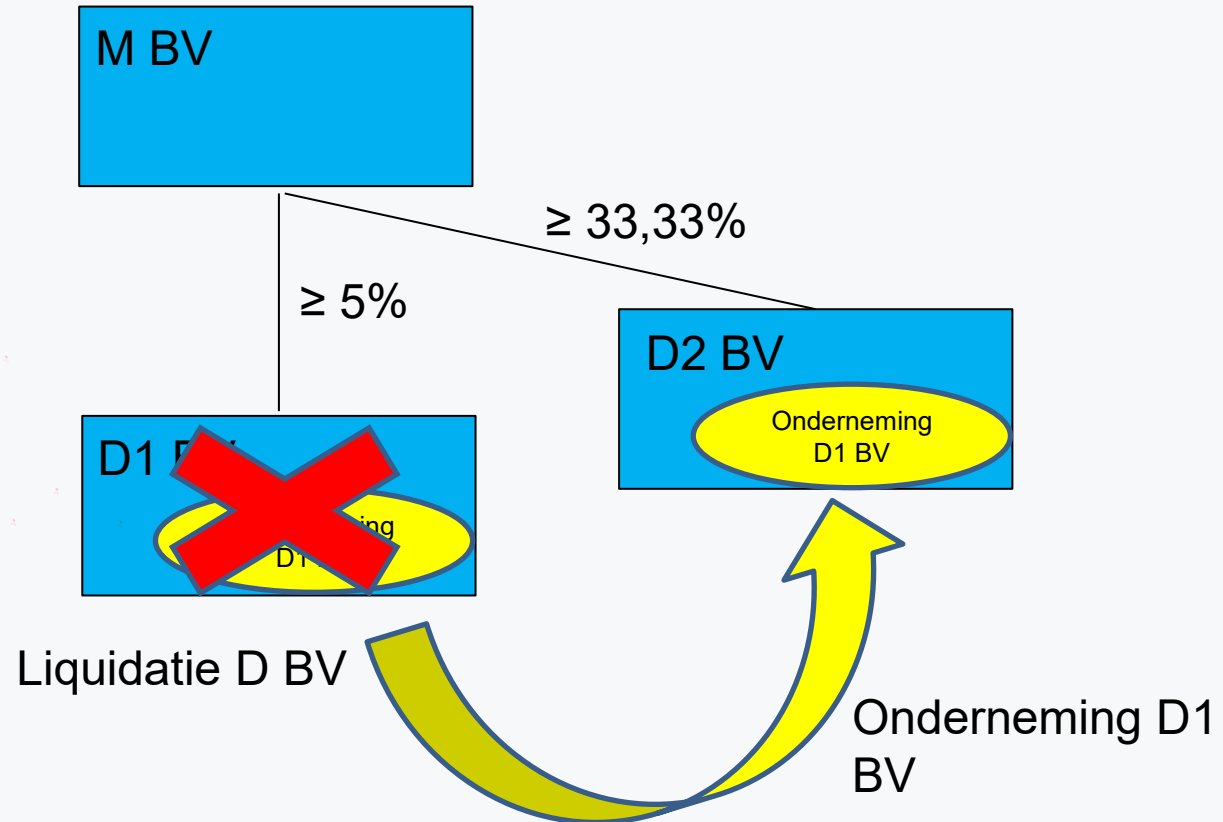


LIQUIDATIEVERLIES

Werking art. 13d,14,b en art. 13e,2 Wet Vpb:

Belastingplichtige M BV liquideert deelneming D1 BV en verbonden lichaam D2 BV zet onderneming van D1 BV voort. Stel liquidatieverlies van 100.

Belastingplichtige M BV mag het liquidatieverlies niet nemen. Op grond van **art. 13e,2 Wet Vpb** wordt dit verlies **geteld of bij het opgeofferd bedrag** van M BV in D2 BV.



Drie fusievormen

- **Aandelenfusie**

- Aandelentransactie
- Zie art. 3.55 Wet IB 2001 juncto art. 4.41 en 4.42 Wet IB 2001
- Onderwerp van Belastingrecht 2

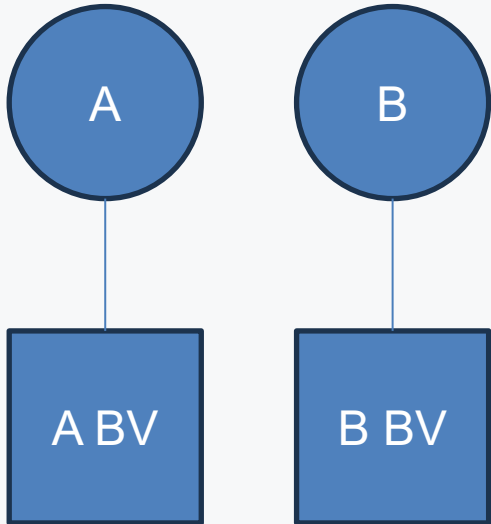
- **Bedrijfsfusie**

- Zie art. 14 Wet Vpb
- Onderwerp van Belastingrecht 3

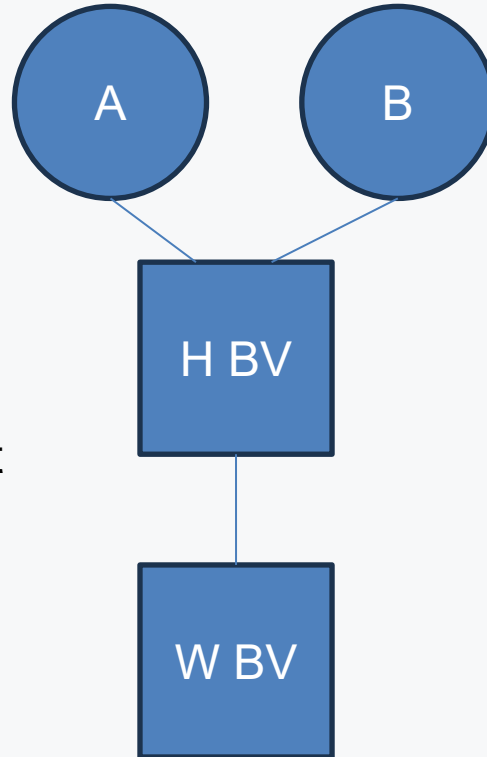
- **Juridische fusie**

- Zie art. 14b Wet Vpb
- Onderwerp van Belastingrecht 3

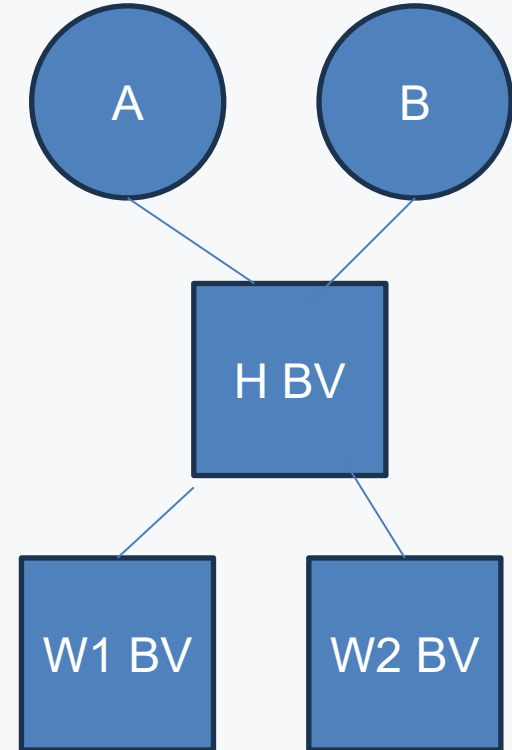
Voorbeelden van een aandelenfusie



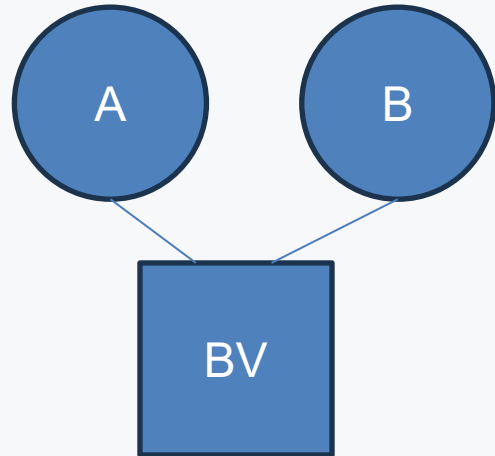
wordt



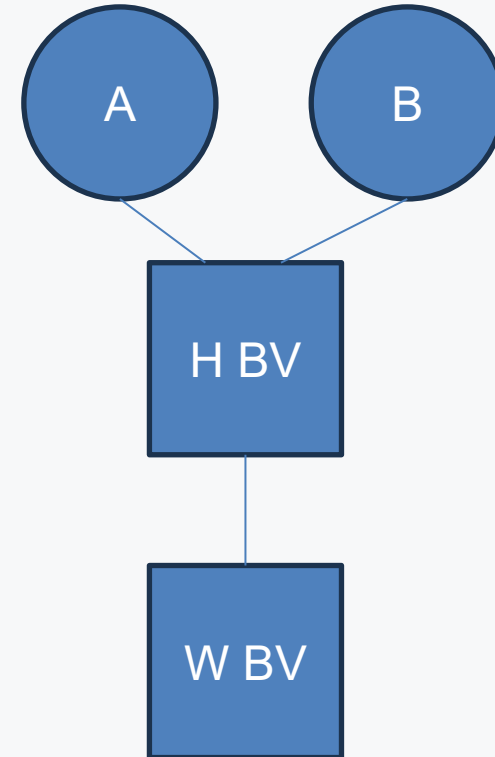
of



Voorbeeld van een bedrijfsfusie



wordt

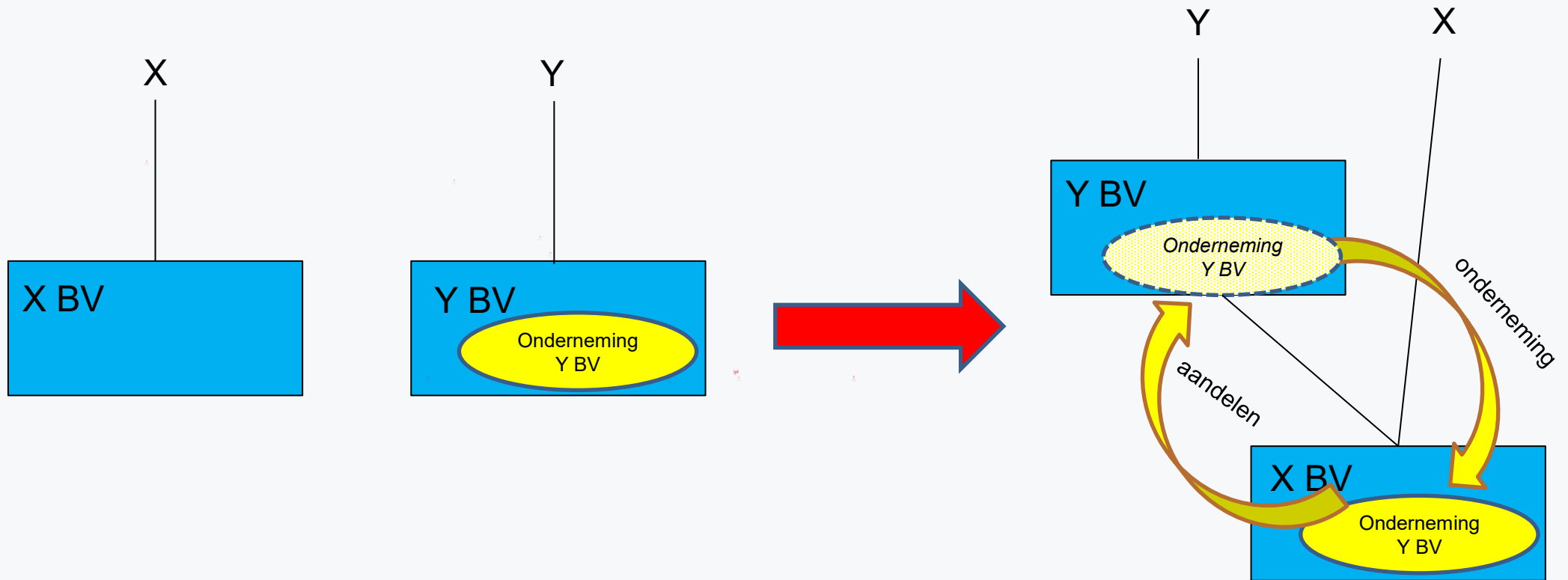


BEDRIJFSFUSIE

- **activa / passiva-transactie (overdracht v/e onderneming)**
 - **de tegenprestatie kan bestaan uit** uit te geven aandelen of contanten (of een combinatie)
- **winstneming** (gkg), tenzij de wet anders bepaalt
 - Afrekenen over stille reserves en goodwill
- **fiscale faciliteit: art. 14 Wet Vpb**
 - doorschuiven fiscale claim op stille reserves
 - **zonder begeleiding (art 14,1 Wet Vpb)** en **met begeleiding (standaardvoorwaarden) (art. 14,2 Wet Vpb)**

BEDRIJFSFUSIE

Bedrijfsfusie waarbij X BV de onderneming van Y BV overneemt tegen uitreiking van aandelen



BEDRIJFSFUSIE

- **Voorwaarden art. 14,1 Wet Vpb**
 - Overdracht onderneming, of zelfstandig deel
 - Dus niet de overdracht v/e los vermogensbestandeel
 - Aan een Vpb-plichtig lichaam
 - Tegen uitreiking van nieuwe aandelen
 - afronding in contanten van **max. 1%, max. EUR 4.500**
 - adequate tegenprestatie (vaak o.b.v. een accountantsverklaring)
 - Hetzelfde stelsel van winstbepaling
 - Aparte stelsels: tonnageregeling, financiële instellingen
 - Overnemende vennootschap heeft geen verrekenbare verliezen
 - Latere heffing is verzekerd
 - Doorschuiven v/d fiscale boekwaarden (incl. HIR)
- **Opgeofferd bedrag verkregen aandelen (art. 14,3 Wet Vpb)**
 - = fiscale boekwaarde v/d ingebrachte onderneming (incl. HIR)

BEDRIJFSFUSIE

- **Geen bedrijfsfusiefaciliteit** indien fusie in overwegende mate is gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing (art. 14,4 Wet Vpb)
- **Tegenbewijs mogelijk:** zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of rationalisering van actieve werkzaamheden van de overdrager en de overnemer
- **Zakelijke overwegingen geacht te ontbreken** (met mogelijkheid van tegenbewijs) **bij vervreemding van aandelen** in de overdrager of in de overnemer aan een niet verbonden lichaam **binnen 3 jaar** na de overdracht

BEDRIJFSFUSIE

- Met **'begeleiding/standaardvoorwaarden'** als bij overnemer sprake is van onder meer *(art. 14,2 Wet Vpb)*:
 - verrekenbare verliezen
 - ander stelsel van winstbepaling of
 - latere heffing uit andere hoofde niet verzekerd is

BEDRIJFSFUSIE

Voorbeeld met BV Fiets als overnemer en BV Wiel als overdrager (alles × € 1.000):

Fiscale balans BV Fiets 31-12-2024

Activa	880	Passiva	300
		Vermogen	580
	<u>880</u>		<u>880</u>

Fiscale balans BV Wiel 31-12-2024

Activa	215	Passiva	50
		Vermogen	165
	<u>215</u>		<u>215</u>

Gegeven:

Aandelenkapitaal BV Fiets 200; BV Wiel 100 (200 resp. 100 aandelen van € 1.000 nominaal)

Stille reserves BV Fiets 200; BV Wiel 25

Contante waarde latente vennootschapsbelasting-claim 20%

Koers aandelen BV Fiets

Aandelenkapitaal	200
Winstreserves	380
Stille reserves	200
af: 20% vpb	<u>40</u>
	160
Waarde	<u>740</u>
Geplaatst en volgestort	200
Koers	370%

Waarde BV Wiel

Aandelenkapitaal	100
Winstreserves	65
Stille reserves	25
af: 20% vpb	<u>5</u>
	20
Waarde	<u>185</u>

BEDRIJFSFUSIE

BV Fiets neemt de onderneming van BV Wiel over tegen uitreiking van aandelen.

BV Fiets moet aandelen uitgeven tot een waarde van 185. De koers van haar aandelen is 370%. Zij geeft dus 50 aandelen uit.

Daarop wordt nominaal gestort 50 met een agio van 135.

BV Wiel maakt bij de vervreemding een winst van $185 - 165 = 20$. De winst bij overdracht blijft buiten aanmerking (= faciliteit: art. 14, lid 1, Wet ~~Vpb~~ 1969).

Latere heffing is verzekerd doordat de activa en passiva van BV Wiel naar BV Fiets tegen de boekwaarde (totaal 165) doorschuiven. Het opgeofferde bedrag van de deelneming is 165 (**art. 14, lid 3, Wet ~~Vpb~~ 1969**).

Fiscale balans BV Fiets na fusie

Activa	1.095	Passiva	350
		Vermogen:	
		kapitaal	250
		reserve	360 *
		agio	135
			<u>745</u>
	<u>1.095</u>		<u>1.095</u>

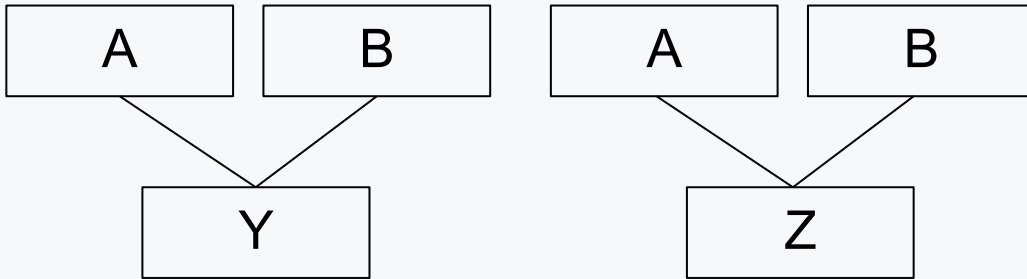
Fiscale balans BV Wiel na fusie

Deelneming BV Fiets	<u>185</u>	Vermogen	<u>185</u>
	<u>185</u>		<u>185</u>

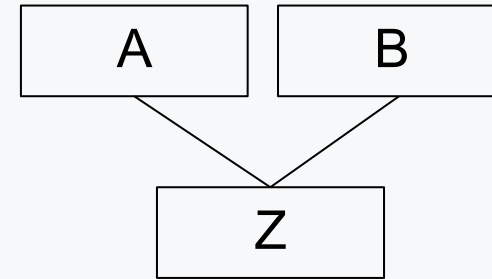
* De reserve is hier een sluitpost in de fiscale berekening en verder niet relevant.

JURIDISCHE FUSIE

Oude situatie:



Nieuwe situatie:



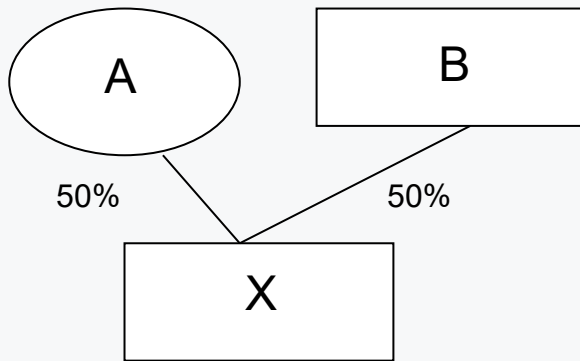
- BW boek 2, artikel 309:
 - de vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap (verdwijner) gaan (van rechtswege) over op de overnemende vennootschap (overnemer)
 - de aandeelhouders van de verdwijner worden aandeelhouders van de overnemer
 - **de overgenomen vennootschap houdt op te bestaan**

JURIDISCHE FUSIE

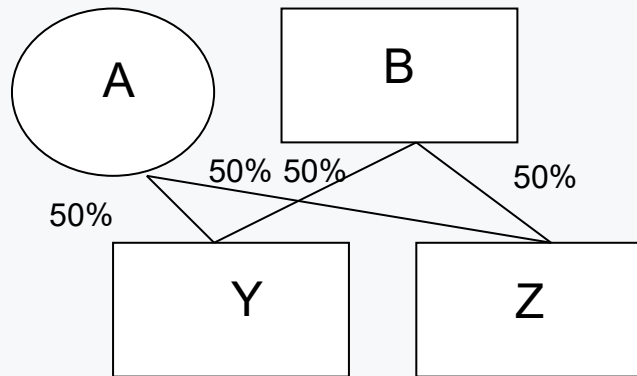
- **Faciliteit:**
 - onder voorwaarden blijft een eindafrekening achterwege bij de verdwijner (**art. 14b Wet Vpb**)
 - aandeelhouders hoeven geen winst te verantwoorden (**art. 3.57 Wet IB 2001**)
(van belang als de deelnemingsvrijstelling niet geldt)

ZUIVERE SPLITSING

Oude situatie:



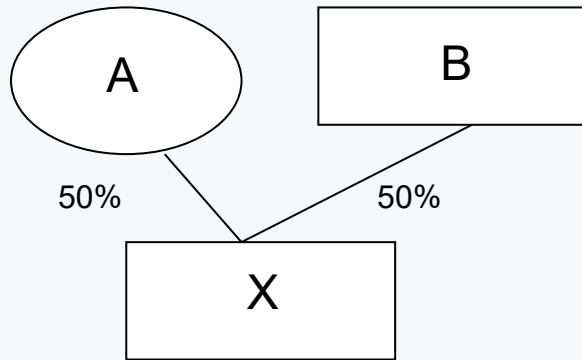
Nieuwe situatie:



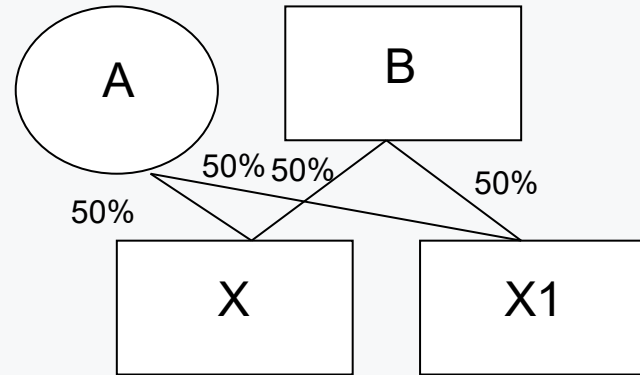
- **De te splitsen rechtspersoon verdwijnt**
- De aandeelhouders worden aandeelhouder in dezelfde verhouding van twee of meer voortzettende vennootschappen
- **Art. 14a,1,a Wet Vpb**

AFSPLITSING

Oude situatie:



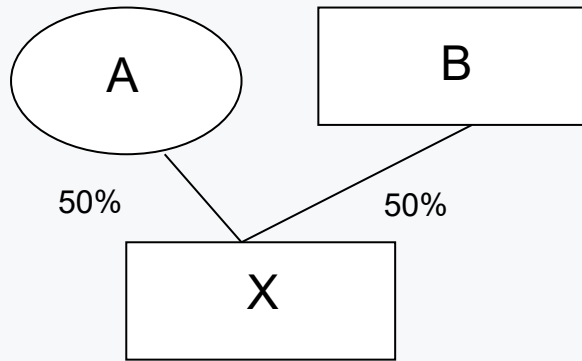
Nieuwe situatie:



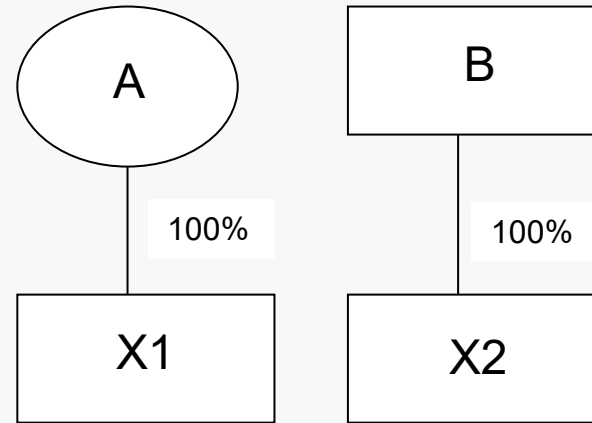
- **De splitsende rechtspersoon blijft bestaan.** Een deel van de splitsende rechtspersoon wordt afgesplitst. De aandeelhouders van de oude vennootschap worden aandeelhouder in dezelfde verhouding in de nieuwe vennootschap
- **Art. 14a,1,b Wet Vpb**

RUZIESPLITSING

Oude situatie:



Nieuwe situatie:



- De **zuivere splitsing** (art. 14a,1,a Wet Vpb) waarbij de aandeelhouders ook elk een eigen weg gaan door middel van een eigen vennootschap

SPLITSING

Faciliteit

- eindafrekeningswinst onder voorwaarden niet in aanmerking nemen (art. 14a,2 Wet Vpb)
- doorschuiffaciliteit (art. 3.56 Wet IB 2001) indien geen sprake is van deelnemingsvrijstelling

